

CONSORZIO ATO RIFIUTI CATANZARO

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANZARO

via Alberghi n.3 - 88100 Catanzaro P.IVA 03823760792

AVVISO PUBBLICO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL

CONSORZIO ATO RIFIUTI CATANZARO

PER LA DURATA DI TRE ANNI

CIG: Z713415565

IL DIRETTORE GENERALE

Città di Squillace	
RICEVUTO il 01.12.2021	il 6307
RISPOSTA il	il

In esecuzione alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 15 ottobre 2021 e alla Determinazione a contrarre n. 6 del 26 novembre 2021,

RENDE NOTO

che con il presente avviso il Consorzio intende espletare una manifestazione di Interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva trattativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del DL n° 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria del Consorzio per la durata di anni tre.

L'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Il Consorzio si riserva di procedere anche qualora pervenga una sola manifestazione di Interesse nonché aprire un eventuale ulteriore confronto, dal punto di vista tecnico ed economico, con gli operatori che hanno aderito alla manifestazione di Interesse. Si precisa inoltre che il presente avviso non vincola in alcun modo il Consorzio, il quale si riserva di non procedere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, in caso lo ritenesse opportuno, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Si forniscono di seguito in sintesi le informazioni utili per la manifestazione di Interesse.

ENTE APPALTANTE:

Consorzio ATO Rifiuti Catanzaro - Via Alberghi, 3 - 88100 CATANZARO

PEC: atorifiuticatanzaro@legalmail.it

MAIL: info@atorifiuticatanzaro.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Pietro Oliverio - Direttore Consorzio ATO Rifiuti Catanzaro

OGGETTO DELL'APPALTO:

Affidamento del servizio di Tesoreria del Consorzio ATO Rifiuti Catanzaro, in conformità alla disciplina prevista dal D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Tale convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria costituisce la prescrizione minima che l'appaltatore partecipante alla gara deve rispettare ed accettare incondizionatamente.

Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Consorzio e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le Entrate, al pagamento di tutte le spese facenti capo al Consorzio e dal medesimo ordinate, alla custodia di titoli e valori, con l'osservanza della normativa vigente al

riguardo, ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti del Consorzio o da norme pattizie.

Per le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative si rimanda allo schema di convenzione (Allegato B). Il Tesoriere esegue le operazioni di cui sopra nel rispetto della Legge 29/10/1984 n. 720 e successive modifiche ed integrazioni.

Il servizio in oggetto è contemplato dall'allegato II A) del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., Categoria 6 lett. b) "Servizi bancari e finanziari", riferimento CPV 66600000-6- "Servizi di Tesoreria", alle condizioni specificate nello schema di convenzione di tesoreria.

DURATA DEL CONTRATTO:

Il servizio avrà la durata di 3 (tre) anni. È prevista la facoltà di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni, d'intesa fra le parti e per non più di una volta, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa e dalla convenzione per l'espletamento del servizio (art. 210 D Lgs. n. 267/2000).

Il Tesoriere comunque ha l'obbligo di continuare il servizio dopo la scadenza della convenzione, per un periodo massimo di sei mesi, anche se la convenzione non venisse rinnovata e nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario.

Il Consorzio potrà procedere, in via d'urgenza ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell'art. 32 del Codice, alla consegna del servizio e il Tesoriere sarà obbligato a darne la piena esecuzione nei successivi sette giorni lavorativi.

LUOGO DI ESECUZIONE:

Il Servizio di tesoreria dovrà essere svolto nel Comune di Catanzaro, sede del Consorzio ATO Rifiuti Catanzaro, nei locali dell'Istituto bancario o del soggetto abilitato.

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO:

L'affidamento del servizio di tesoreria dà luogo al riconoscimento di un corrispettivo economico che non potrà essere superiore all'importo annuo di € 6.000,00 (seimila) oltre IVA.

Al soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b) del D.lgs. 50/2016, nonché ai fini dell'acquisizione del C.I.G., è stimato in € 18.000,00 per il periodo di tre anni della concessione del servizio.

PROCEDURA DI SELEZIONE:

Il Consorzio, agli esiti della presente manifestazione d'interesse, procederà ad inviare la lettera di invito a partecipare alla trattativa diretta ai primi cinque operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

La trattativa diretta sarà gestita tramite Piattaforma telematica e-procurement "Appalti e Contratti" del Comune di Catanzaro, accessibile al seguente link:

<https://gare.comunecatanzaro.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

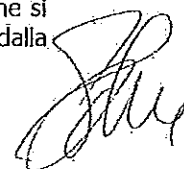
Nella successiva selezione, che si svolgerà sempre sulla Piattaforma telematica e-procurement "Appalti e Contratti" del Comune di Catanzaro, si terrà conto dei seguenti elementi:

- Spese vive per oneri postali e/o bancarie;
- Commissione da applicare su bonifici bancari;
- Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- Importo anticipazione di tesoreria aggiuntiva rispetto a quella di cui all'art. 222 TUEL;
- Corrispettivo per la prestazione del servizio.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- iscrizione nel Registro della CCIAA competente o altro organismo equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza (art. 83, c.3, del D.lgs. n. 50/2016), per il settore di attività analogo a quello oggetto della gara;
- abilitazione a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, a norma di quanto previsto all'art. 20, c.1 lett.c) del D.lgs. n. 267/2000;
- avere uno sportello sul territorio del Comune di Catanzaro sede del Consorzio, o in alternativa che si impegni ad attivare uno sportello bancario nello stesso Comune di Catanzaro entro due mesi dalla stipula della convenzione.



Con la manifestazione di Interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono essere invitati alla trattativa diretta, dichiarano di aver preso atto e visione di quanto previsto e statuito nello schema di convenzione allegato.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
- Prima della stipulazione del contratto, il Consorzio dovrà espletare, se ed in quanto dovuti, i controlli antimafia.
- Il Consorzio potrà procedere alla consegna del servizio in affidamento anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.
- Le spese contrattuali (copia, bolli, registro, diritti) sono interamente a carico dell'Istituto/Società aggiudicataria.
- Nell'esecuzione del servizio, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Per tutte le condizioni non previste nel presente bando, si fa espresso riferimento al T.U.E.L., al Codice Appalti e in generale alla normativa vigente in materia contrattuale.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

I soggetti interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire la propria candidatura, esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma, entro e non oltre le ore 12:00 del 10 dicembre 2021.

La candidatura, a pena di esclusione, dovrà essere avanzata fornendo la documentazione di seguito indicata firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore (di cui dovrà essere allegata copia della procura notarile):

- Istanza di partecipazione (Allegato A);
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'accesso alla piattaforma è consentito ai soli utenti registrati.

I soggetti interessati, per potere presentare la propria istanza, dovranno procedere alla registrazione, se non già in possesso delle credenziali di accesso.

Non saranno ritenute accettabili, e saranno pertanto escluse dalla presente manifestazione d'interesse, candidature presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o candidature pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso il Consorzio, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016.

RICHIESTE DI INFORMAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI:

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente mediante la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web <https://gare.comunecatanzaro.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 dicembre 2021.

PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica e-procurement "Appalti e Contratti" del Comune di Catanzaro, accessibile al seguente link: <https://gare.comunecatanzaro.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>. E' altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro nella sezione dedicata al Consorzio ATO Rifiuti Catanzaro sezione "Bandi e Avvisi" accessibile al seguente link <https://www.comune.catanzaro.it/ambito-territoriale-ottimale-di-catanzaro-per-la-raccolta-dei-rifiuti-2/consorzio-ato-rifiuti-catanzaro/> nonché all'Albo Pretorio on-line dei Comuni Consorziati.

ALLEGATI

- A. Modello/Istanza di manifestazione di interesse;
- B. Schema di convenzione di tesoreria


Il Direttore
Avv. Pietro Oliverio